昱泉國際股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一一〇年七月二十九日(星期四)上午九時整

地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447多功能會議室(南港軟體育成中心)

出席股數：出席股東及股東代理人，所代表出席總股數計15,391,494股，佔本公司實際發行股份總數23,394,960股之65.78%。

主　　席：蔡董事長錦隆　　記錄：劉晉伶

列席人員：葉明洲獨立董事、何英獎獨立董事、蘇永祥董事、寧國輝董事、安侯建業聯合會計師事務所 林恒昇會計師、賴怡涵財會經理

一、宣佈開會：出席股份總數已逾法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項：

(一)一〇九年度營業狀況報告。(請參閱附件一)

(二)審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

(三)董事酬勞及員工酬勞不分配報告：因109年度無獲利，109年度董事酬勞及員工酬勞不予分配。

(四)私募執行情形報告：本公司於民國109年6月11日股東常會決議通過辦理私募有價證券案，因辦理期限即將屆滿而未完成，故依證券交易法第43條之6規定，經董事會決議不繼續辦理前述私募有價證券案。

(五)健全營運計畫執行進度報告：本公司於民國107年度辦理受讓他公司股份發行新股作業及民國108年度辦理減資彌補虧損案，業經金融監督管理委員會核准申報生效；本公司健全營運計畫按季提報董事會控管。(請參閱附件三)

(六)增訂「誠信經營守則」報告。(請參閱附件四)

(七)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(請參閱附件五)

(八)其他報告：本次股東常會無股東提案。

四、承認事項：

第一案：　　董事會提

案由：承認一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案，提請　承認。

說明：(一)本公司民國一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製完成，於一一〇年三月十八日提請董事會審議通過，並送請審計委員會委員審查完竣。其

中個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝、林恒昇會計師查核竣事並出具會計師查核報告。提請　股東常會承認。

(二)一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，詳見附件一、附件六~七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 15,391,494 權。

表　　決　　結　　果		占出席股東表決權數%
贊成權數	15,378,118 權(含電子投票 71,734 權)	99.91%
反對權數	5,292 權(含電子投票 5,292 權)	0.03%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	8,084 權(含電子投票 7,455 權)	0.05%

同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.91%，本案照案表決通過。

第二案：　　董事會提

案由：承認一〇九年度虧損撥補案，提請　承認。

說明：期初待彌補虧損新台幣30,569,074元，加計精算利益列入保留盈餘新台幣847,000元，及扣除一〇九年度稅後淨損新台幣27,782,700元，期末待彌補虧損新台幣57,504,774元，謹擬具虧損撥補表，詳見附件八。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 15,391,494 權。

表　　決　　結　　果		占出席股東表決權數%
贊成權數	15,377,577 權(含電子投票 71,193 權)	99.90%
反對權數	5,836 權(含電子投票 5,836 權)	0.03%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	8,081 權(含電子投票 7,452 權)	0.05%

同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.90%，本案照案表決通過。

五、討論事項：

第一案：　　董事會提

案由：一一〇年私募有價證券案，提請　討論。

說明：(一)為提升本公司整體營運效能，擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，採私募方式辦理普通股現金增資發行新股，提請審議。

(二)私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：

1. 發行條件
   (1) 私募資金來源：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。
   (2) 私募股份種類：普通股。
   (3) 私募股數：發行總股數上限為普通股15,000,000股。
   (4) 每股面額：每股新台幣壹拾元整。
   (5) 私募總金額：依實際私募每股價格計算。
2. 私募價格訂定之依據及合理性：
   (1) 本次私募普通股之參考價格，以不得低於定價日前1、3 或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。

(2) 本次私募每股價格以不低於參考價格之五成五為私募價格訂定之依據。此定價之依據與成數本公司已委請獨立專家安得仕聯合會計師事務所成昀達會計師出具私募價格合理性意見書，詳見附件九。

(3) 實際發行價格擬提請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成數範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。

(4) 本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。

3. 特定人選擇方式：

(1) 依證券交易法第43條之6及91年6月13日台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。

(2) 特定人之選定方式，授權董事會以協助公司拓展現有產品、開發新產品、進行多角化經營之策略性投資人為首要考量。

(3) 目前尚未洽訂應募人。

4. 應募人之選擇目的、必要性及預期效益：

(1) 選擇目的：擇定有助本公司開發市場、產品銷售、技術合作，並能挹注本公司之獲利，對股東權益有正面助益者。

(2) 必要性：有鑑於近年來市場對產品需求之變化，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司未來與市場發展有助益或進行多角化經營之策略性投資人，有助於本公司永續經營及發展。

(3) 預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司與市場發展之契機，並有助於穩定成長。

5. 辦理私募之必要理由：

(1) 不採用公開募集之理由：私募具有籌資迅速、簡便之特效，為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與應募人間之長期合作關係，進而擴大公司營運規模，擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之6規定，以私募方式募集資金。

(2) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

<table>
<tr><th>預計辦理次數</th><th>預計辦理私募股數</th><th>資金用途</th><th>預計達成效益</th></tr>
<tr><td>第一次</td><td>10,000,000</td><td rowspan="3">係為充實營運資金及償還銀行借款，並改善財務結構，以提升營運效能，對股東權益有其正面助益。</td><td rowspan="3">擴展營運規模、引進優秀人才及強化財務結構，進而提升產業競爭力與獲利能力。</td></tr>
<tr><td>第二次</td><td>3,000,000</td></tr>
<tr><td>第三次</td><td>2,000,000</td></tr>
<tr><td colspan="4">上述預計分三次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數上限為普通股15,000,000股。</td></tr>
</table>

(3) 依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，

將造成經營權發生重大變動者，依規定洽請統一綜合證券股份有限公司出具辦理私募必要性及合理性之評估意見，詳見附件十。

6. 本次私募普通股之權利義務：

(1) 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓條件外，餘不得再行賣出。

(2) 本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，委請股東會授權董事會自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定，先取具證券櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函後，始得向主管機關申請本次私募有價證券上櫃交易。

(三) 本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內預計分三次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。

(四) 本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。

股東戶號 5846 投資人保護中心發言內容：

一、因 貴公司私募訂價成數僅為參考價格之 5 成 5，訂價成數較低，本中心曾於 110 年 5 月間就下列問題函請 貴公司說明：

(一) 有關承銷商評估意見中，就發生經營權移轉對該公司業務、財務及股東權益之影響一節，僅說明引進策略性投資人之影響，未具體說明若發生經營權移轉之影響。

(二) 另有關私募價格合理性意見書部分，說明如下：

1. 該意見書計算之合理價格區間為新台幣（下同）13.95 元至 16.17 元之間，為評估基準日（110 年 3 月 11 日）前三十個營業日普通股收盤價簡單簡算數平均數 27.64 元（參考價格）之 50.47%至 58.5%，係採用市價法及可類比上市上櫃公司法(P/B、EV/S、P/S)之彙整區間值，惟未依評價準則公報第 11 號第 16 條就不同評價方法所得之價值估計間之差異予以分析並調節，即逕予排除 P/B 法後形成評價結論。

2. 貴公司目前已發行股數為 23,394,960 股(含私募 4,469,110 股)，本次私募 普通股股數上限為 15,000,000 股，將占私募後已發行股數達 39%，倘未來洽定之策略性投資人，具有相同意思表示且為同一方向行使，將對 貴公司具有重大影響力或控制力，惟意見書中未見依評價準則公報第 11 號第 15 條不考量溢價調整之依據及理由。另唯數娛樂科技股份有限公司前於 108 年 11 月 22 日出售所持有之 貴公司私募股票每股交易價格 49.63 元，採用溢價 79.64%做為重大影響力及流動性調整，惟本次私募格未依評價準則公報第 11 號第 9 條第 10 款， 貴公司將去股權交易資訊納入其對價值結論之評估。

3. 以 貴公司目前股價約 23.85 元為參考價格，依董事會通過之私募訂價成數 5 成 5 計算約 13.11 元，接近面額 10 元，本次私募價格未訂有下限，恐發生私募價格低於面額之可能，又 貴公司截至目前為止尚未洽定策略性投資人，尚難評估策略性投資人未來對昱泉公司之效益。

貴公司就上開問題雖已函復本中心，本中心仍請 貴公司考量酌予提高私募訂價成數，且為保障股東權益，使股東能更了解公司相關決策內容，提升資訊透明度，請 貴公司就上開問題詳實對股東為說明。

主席請財會經理進行說明：

財會經理對投保中心提問（一）及（二）之第 1~2 點說明如下：

(一) 本公司雖經董事會通過之私募普通股股數上限為 15,000,000 股，惟尚未洽定應募人且尚未實際發行，故目前實難評估是否產生經營權異動。本公司引進資金係為充實營運資金及償還銀行借款，並改善財務結構，同時希望借助應募人的資源，以助於開拓遊戲市場及多元化遊戲產品，進而提升本公司之營收及獲利，對本公司長期發展及股東權益係有正面助益。因此，若有經營權產生異動之情形，由於營運目標並無改變，對本公司財務、業務及股東權益並無產生重大影響之情況。

(二)

1. 經詢問出具私募價格合理性意見書之安得仕聯合會計師事務所成昀達會計師，本意見書考量公司所屬產業之特殊性，主係從事線上遊戲、手機遊戲等軟體開發、授權及代理等營運活動，此類型交易及活動反映公司以未來利益流量為主要價值之來源，難以財務報表中既有資產及負債之帳面價值而為足夠且充份之評估，此為取具獨立意見及評價報告中，不採用市價淨值比法之理由，是以本意見書並非以差異調節之方式進行分析。
2. 經詢問出具私募價格合理性意見書之安得仕聯合會計師事務所成昀達會計師，依上述，該假設「具有相同意思表示且為同一方向行使」係屬評價準則公報第三號第五條第一項第 13 款之特殊假設，即一般市場參與者於評價基準日進行交易時不會採用之假設。該假設情境與公司所提議案並未有一致之前提；而就過往合理性意見之取具，亦未將「具有相同意思表示且為同一方向行使」此一「與事實不同」或「一般市場參與者不會採用」之假設為基礎，來取具合理性意見。而一般合理性意見之出具，亦不會於同一份報告中以兩種價值前提進行分析，出具兩種結論之情形。
   另唯數娛樂係出售方，非取得方，是以老股方式轉讓予新投資團隊，故其轉讓價格可能考量過去投入成本及所投入資源，並經雙方協議。與本案私募係為引進策略性投資人而發行新股，並藉其資金及資源提升公司營運效能及獲利，其二者之目的不同；再者，該申報轉讓（交易）時間為 108 年 11 月 22 日，與本案 110 年 3 月 11 日為基準日亦有整體背景的差異及不同，故未將過去股權交易資訊納入其對價值結論之評估。

主席對投保中心提問（二）之第 3 點說明如下：

本公司對於主管機關及投保中心所關心私募訂價之問題，已依規定洽請獨立會計師出具價格合理意見書，亦經主管機關、投保中心及簽證會計師審視。股價是隨市場波動，本公司股價亦有二年內相差超過 6 倍及低於面額之情形，由於市場機制並非公司所能控制，但在此承諾各位股東，不論股價如何變動，未來私募訂價會在面額之上，並以公司整體利益及股東權益考量為主，請股東放心。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 15,391,494 權。

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	15,376,136 權(含電子投票 69,752 權)	99.90%
反對權數	6,393 權(含電子投票 6,393 權)	0.04%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	8,965 權(含電子投票 8,336 權)	0.05%

同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.90%，本案照案表決通過。

第二案： 董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請　討論。

說明：(一) 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110 年 2 月 9 日證櫃監字第 11000519042 號令修正之「股東會議事規則參考範例」，配合修訂本公司「股東會議事規則」。

(二) 修正條文對照表，詳見附件十一。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 15,391,494 權。

表　　決　　結　　果		占出席股東表決權數%
贊成權數	15,376,803 權(含電子投票 70,419 權)	99.90%
反對權數	5,980 權(含電子投票 5,980 權)	0.03%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	8,711 權(含電子投票 8,082 權)	0.05%

同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.90%，本案照案表決通過。

第三案： 董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請　討論。

說明：(一) 因應實際營運狀況及相關法令，修訂「公司章程」。

(二) 修正條文對照表，詳見附件十二。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 15,391,494 權。

表　　決　　結　　果		占出席股東表決權數%
贊成權數	15,376,809 權(含電子投票 70,425 權)	99.90%
反對權數	5,978 權(含電子投票 5,978 權)	0.03%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	8,707 權(含電子投票 8,078 權)	0.05%

同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.90%，本案照案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午九時四十四分。

（※本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。）

附件一

昱泉國際股份有限公司
營業報告書

昱泉國際 2020 年個體及合併營收淨額分別為新台幣 68,897 仟元及 117,581 仟元，較 2019 年分別增加 2.84%及減少 35.36%；個體及合併稅後淨損分別為新台幣 27,783 仟元及 27,993 仟元，較 2019 年分別減少 9.94%及 9.79%；個體及合併綜合損失總額分別為 34,665 仟元及 34,875 仟元，較 2019 年分別增加 11.22%及 11.25%。謹將營運狀況概述如下：

遊戲產業(主營業務)

根據遊戲產業權威市調機構 Newzoo 於 2020 年發佈的《全球遊戲市場報告》中顯示，2020 年全球遊戲市場收入將達 1,749 億美元，較同年增長 19.6%，其中手遊市場就產生了 863 億美元的收入；而全球遊戲玩家數將達 27 億，也較同年成長 4.9%。隨著東南亞、中東和北非地區基礎設置和經濟持續增長，這些新興市場將推動全球市場收入的成長，預測 2021 年，全球 28 億遊戲玩家將給市場帶來 1,893 億美元收入，至 2023 年遊戲玩家數將增至 30.5 億，預計創造 2,179 億美元之收入。另外，PwC 於 2019~2023 年全球娛樂暨媒體業展望報告中指出，受益於社群及休閒遊戲的成長，台灣整體電玩市場規模，預期將從 2018 年的 18 億美金，以 6.3%的年複合成長率，成長至 2023 年的 25 億美金，其中又以手機遊戲的成長最為突出。

2019 年疫情雖然給全球市場的發展帶來了許多影響，但由上述調查可知，並沒有改變遊戲市場及用戶行為，大部分的收入及參與度的增長趨勢將會持續下去。反觀台灣遊戲市場，根據 App Annie 資料顯示，台灣手遊 2020 年總下載量微幅低於 2019 年，亦即台灣手遊市場並沒有因為疫情拓展了市場的人數，顯示台灣市場競爭已經趨近飽和，但 2020 年台灣手遊市場的總收入卻不減反增，主要是廠商轉而追求玩家付費能力的培養。再者，由於 2018-2019 年期間，中國國家機關發佈了數項遊戲監管政策，在政府機關加強遊戲監管的同時，對於遊戲版號的審批數量上也加以收縮，因此隨著中國監管制度完善以及遊戲道德委員會的成立，海外發行商在中國發行遊戲將會變得愈趨困難，海外公司必須投入更多的時間和資源來優化遊戲，這也意味著，只有財力雄厚、遊戲產品實力堅強的海外廠商才敢於在中國發行遊戲。新法規的施行還將使中國遊戲公司將重點轉移到海外市場，特別是東南亞、日本、韓國、歐洲、美國和中東等潛力巨大的市場，因此台灣廠商也面臨更多競爭挑戰。

回顧 2020 年，本公司自製遊戲「希望之子 Aurora」(別名：罪惡童話～集體崩壞的公主）-以歐美童話故事為遊戲世界觀，結合台灣本土漫畫家與小說家共同打造新一代昱泉 IP 手機遊戲，於 2019 年第四季陸續於東南亞、北美等地區授權發行，同時台港澳地區攜手台灣遊戲巨擘遊戲橘子於 2019 年 11 月正式商業營運；另本公司積極進行 IP 活化計畫，將歷年作品進行單機版本重製開發，運用新圖像技術重新詮釋經典遊戲，並賦予全新的生命來吸引更多不同遊戲族群，故於 2020 年 1 月已正式發行 2020 周年版「2020 功夫全明星」及「功夫全明星 VR」，並相繼於 9 月推出「功夫全明星 online」，積極向東南亞市場發行。雖然遊戲受到各國營運商的矚目，但由於市場競爭激烈，遊戲營收狀況卻不如預期，惟 2020 年增加 IP 授權等收入，使 2020 年度遊戲營收呈小幅成長。

展望 2021 年，除「希望之子 Aurora」(別名：罪惡童話～集體崩壞的公主）及「功夫全明星」能持續運營為公司創造營收之外，本公司將調整過去經營型態，在研發方面改以合作模式，以降低龐大的研發支出，且鼓勵各種創意發想；積極接觸中小型開發商，以代理優質遊戲並持續拓展海外市場；推動昱泉遊戲平台 2.0 計劃，以豐富產品線。期望在開源節流及多元化拓展的努力下，為本公司營收注入更多效益。

人力派遣業

轉投資之昱藤數位人力資源服務股份有限公司(以下簡稱「昱藤」)，主要業務為人才招募及派遣，為台灣第一家 e 化的專業人力資源服務公司。由於企業為節省成本，或時效性專案考量，聘僱非正式人員，故人力資源服務公司協助企業補充所需要的人力，包括高階管理人才、專業人才、長期派遣人力及短期派遣人力。主計處報告指出，除 2020 年受疫情影響外，近年國內非典型就業人數呈現遞增趨勢，顯示就業者可能為顧及其他需求，希望比起全日工作，工時能夠更彈性；加上服務業發展愈來愈蓬勃，產業特性適合部分工時的型態，使我國非典型就業比率長期呈向上走勢。

近來，由於昱藤之獲利能力並未能為集團注入較高效益，為集中資源，本公司遂於 2020 年 6 月底出售昱藤之股權，因喪失其控制力，故人力派遣之營收自 2020 年 7 月起不列入合併報表，致使合併營收較去年衰退，但稅後淨損較去年減少。

謝忱

以上為本公司 2020 年營業報告及 2021 年營運展望。本公司全體同仁仍將持續積極達成公司各項營運目標，期以良好的經營績效回饋各位股東的期望與厚愛，以使股東價值最大化。在此本公司全體同仁感謝各位股東的支持與愛護，並致上真摯的謝忱。

董事長：蔡錦隆　　經理人：蔡錦隆　　會計主管：賴怡涵

附件二

昱泉國際股份有限公司
審計委員會審查報告書

茲准

董事會造送本公司一〇九年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表、虧損撥補表等表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報請　鑒察。

此　　致

本公司一一〇年股東常會

昱泉國際股份有限公司

審計委員會召集人：葉明洲

中　華　民　國　一　一　〇　年　三　月　十　八　日

附件三

昱泉國際股份有限公司

109 年度健全營運計劃執行情形說明-受讓他公司股份發行新股

本公司於 107 年 4 月 10 日經董事會決議通過，受讓浩鑫股份有限公司增資發行普通股 4,000,000 股，以增資發行普通股 2,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，總額新台幣 20,000,000 元整。業經金融監督管理委員會107年6月6日金管證發字第1070320160號函申報生效在案。本次發行新股受讓浩鑫公司股份後，將可藉由雙方技術資源之整合、產品市場之開發、業務面之拓展，擴大營運規模，提升整體經營績效及獲利能力。

一、本次換股案辦理情形說明：

1. 本次換股案於中華民國107年6月6日經金融監督管理委員會金管證發字第1070320160號函申報生效在案。
2. 本次換股案以中華民國107年6月30日為換股基準日，於中華民國107年7月30日經台北市政府府產業商字第10751301110 號函核准，完成變更公司登記。

二、健全營運計畫執行情形說明：

1. 依據本公司提報金融監督管理委員會之健全營運計畫書中，109年度營業收入為117,581仟元，較預估數636,402仟元減少518,821仟元；109年度營業毛利46,735仟元，較預估數361,432仟元減少314,697仟元；109年度稅前淨損為26,961仟元較預估數增加虧損39,544仟元。
2. 本公司109年度之遊戲自製數量及代理發行數量不如預期，故109年度營業收入及毛利較預估數達成率仍有待加強。本公司除最新手機遊戲「罪惡童話～集體崩壞的公主」已在108年第四季上市，另本公司於109年第二季上市之「功夫全明星Online」，運用新圖像技術重新詮釋經典遊戲，並賦予全新的生命來吸引更多不同遊戲族群。本公司亦積極接觸中小型開發商以代理優質產品及研發合作，並評估向政府申請創新專案計畫，以期為營運注入更多能量。

109 年度健全營運計劃執行情形說明-減資彌補虧損

本公司於 108 年 3 月 27 日經董事會決議通過,減少實收資本額 137,447,900 元彌補虧損，銷除股份 13,744,790 股，每股面額新台幣 10 元，減資比例約 37.0083%。業經金融監督管理委員會 108 年 8 月 6 日金管證發字第 1080324532 號函申報生效在案。本次減資彌補虧損後，將可改善本公司之財務結構。

一、本次減資案辦理情形說明：

1. 本次減資案於中華民國108年8月6日經金融監督管理委員會金管證發字第1080324532號函申報生效在案。
2. 本次減資案以中華民國108年8月14日為減資基準日，於中華民國108年8月20日經台北市政府府產業商字第10853113200 號函核准，完成變更公司登記。
3. 本次減資案以中華民國108年10月4日為減資換發股票基準日，並以中華民國108年10月7日為新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日，完成減資換發股票作業。

二、健全營運計畫執行情形說明：

1. 就財務面來看，109年12月31日之流動比率及速動比率分別為111.88%及109.15%，均較減資基準日前(108年6月30日)之109.71%及106.39%為高，且負債比率為29.99%，較減資基準日前(108年6月30日)之58.00%為低，故整體而言，其財務結構及償債能力具正面之影響。
2. 依據本公司提報金融監督管理委員會之健全營運計畫書中，109年度營業收入為117,581仟元，較預估數283,097仟元減少165,516仟元；109年度營業毛利46,735仟元，較預估數144,290仟元減少97,555仟元；109年度稅前淨損為26,961仟元較預估數增加虧損9,991仟元。
3. 本公司109年度之遊戲自製數量及代理發行數量不如預期，故109年度營業收入及毛利較預估數達成率仍有待加強。本公司除最新手機遊戲「罪惡童話～集體崩壞的公主」已在108年第四季上市，另本公司於109年第二季上市之「功夫全明星Online」，運用新圖像技術重新詮釋經典遊戲，並賦予全新的生命來吸引更多不同遊戲族群。本公司亦積極接觸中小型開發商以代理優質產品及研發合作，並評估向政府申請創新專案計畫，以期為營運注入更多能量。

附件四

昱泉國際股份有限公司

誠信經營守則

第一條 目的及適用範圍

為建立誠信經營之企業文化及健全發展，並依據「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關法令規定，特訂定本守則。

本守則之適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織（以下簡稱集團企業與組織）。

第二條 禁止不誠信行為

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者（以下簡稱實質控制者），於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益（以下簡稱不誠信行為）。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第三條 利益之態樣

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第四條 法令遵循

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

第五條 政策

本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，經董事會通過，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

第六條 防範方案

本公司制訂之誠信經營政策，應清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案（以下簡稱防範方案），包含作業程序、行為指南及教育訓練等。防範方案應符合本公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法令。

本公司於訂定防範方案過程中，宜與員工、工會、重要商業往來交易對象或其他利害關係人溝通。

第七條 防範方案之範圍

本公司應建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。

本公司宜參酌國內外通用之標準或指引訂定防範方案，至少應涵蓋下列行為之防範措施：

一、行賄及收賄。

二、提供非法政治獻金。

三、不當慈善捐贈或贊助。

四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。

六、從事不公平競爭之行為。

七、產品及服務於研發、採購、製造、品管、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

第八條 承諾與執行

本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。

本公司及集團企業與組織應於其規章、對外文件及公司網站中明示誠信經營之政策，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。

本公司針對第一、二項誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存。

第九條 誠信經營商業活動

本公司應本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。

本公司與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。

第十條 禁止行賄及收賄

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。

第十一條 禁止提供非法政治獻金

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十二條 禁止不當慈善捐贈或贊助

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十三條 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十四條　禁止侵害智慧財產權

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。

第十五條　禁止從事不公平競爭之行為

本公司從事營業活動，不得違反相關競爭法規以固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第十六條　防範產品或服務損害利害關係人

本公司及本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、品管、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。

第十七條　組織與責任

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司為健全誠信經營之管理，由經營管理處負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期(至少一年一次)向董事會報告：

一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。

五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。

六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

七、製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

第十八條　業務執行之法令遵循

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

第十九條　利益迴避

本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第二十條　會計與內部控制

本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核單位應依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，內容包括稽核對象、範圍、項目、頻率等，並據以查核防範方案遵循情形，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。

前項查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。

第二十一條 作業程序及行為指南

本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：

一、提供或接受不正當利益之認定標準。

二、提供合法政治獻金之處理程序。

三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。

四、避免與職務相關利益衝突之規定，並設立申報制度鼓勵公司內部及外部人員主動申報任何有違反或不當之虞的情事，確保誠信經營。

五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。

六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。

七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。

八、對違反者採取之紀律處分。

第二十二條 教育訓練及考核

本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

本公司應定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

第二十三條 檢舉制度

本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：

一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。

二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應呈報至獨立董事，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。

三、訂定檢舉案件調查完成後，依照情節輕重所應採取之後續措施，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。

四、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。

五、檢舉人身分及檢舉內容之保密，並允許匿名檢舉。

六、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。

七、檢舉人獎勵措施。

本公司受理檢舉專責人員或單位,如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。

第二十四條 懲戒與申訴制度

本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第二十五條 資訊揭露

本公司應建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。

第二十六條 誠信經營政策與措施之檢討修正

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之落實成效。

第二十七條 實施

本公司之誠信經營守則經審計委員會及董事會通過後實施，並提報股東會報告，修正時亦同。

本公司已設置獨立董事者，依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

本守則於民國 110 年 3 月 18 日訂定。

附件五

昱泉國際股份有限公司

誠信經營作業程序及行為指南

第一條 目的及適用範圍

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

本作業程序及行為指南適用範圍於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

第二條 適用對象

本作業程序及行為指南所稱本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人。

本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，推定為本公司人員所為。

第三條 不誠信行為

本作業程序及行為指南所稱不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、監察人（監事）、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。

第四條 利益態樣

本作業程序及行為指南所稱利益，係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物。

第五條 專責單位及職掌

本公司經營管理處為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業，並由稽核單位監督執行，並應定期向董事會報告（至少一年一次）。

本公司專責單位主要職掌下列事項：

一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。

五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。

六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並

定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

七、製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

第六條 禁止提供或收受不正當利益

本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求第四條所規定之利益時，除有下列各款情形外，應符合本公司誠信經營守則及本作業程序及行為指南之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：

一、基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。

二、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。

三、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。

四、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。

五、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。

六、其他符合公司規定者。

第七條 收受不正當利益之處理

本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予第四條所規定之利益時，除有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：

一、提供或承諾之人與其職務上有無利害關係者，均應即時呈報其直屬主管，並應予退還或拒絕，無法退還時應即時呈報其直屬主管及知會本公司專責單位。

二、前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：

(1) 具有商業往來、指揮監督或費用補（獎）助等關係者。

(2) 正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。

(3) 其他因本公司業務之決定、執行或不執行，將遭受有利或不利影響者。

本公司專責單位應視第一項利益之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，呈報董事長核准後執行。

第八條 禁止疏通費及處理程序

本公司不得提供或承諾任何疏通費。

本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管，並通知本公司專責單位。

本公司專責單位接獲前項通知後應立即處理，並檢討相關情事，以降低再次發生之風險。如發現涉有不法情事，並應立即通報司法單位。

第九條 政治獻金之處理程序

本公司提供政治獻金，應依下列規定辦理，於陳報董事長核准，並知會本公司專責單位，始得為之。若其金額已達新臺幣十萬元以上，應提報董事會通過後，始得為之：

一、應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法規，包括提供政治獻金之上限及形式等。

二、政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。

第十條 慈善捐贈或贊助之處理程序

本公司提供慈善捐贈或贊助，應依下列事項辦理，於陳報董事長核准，並知會本公司專責

單位，始得為之。若其金額已達新臺幣十萬元以上，應提報董事會通過後，始得為之：

一、應符合營運所在地法令之規定。

二、慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。

三、因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。

四、慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。

第十一條　利益迴避

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

董事間亦應自律，不得不當相互支援。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。

本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。

本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。

第十二條　保密機制之組織與責任

本公司設置經營管理處負責制定與執行公司之營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產之管理、保存及保密作業程序，並不定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。

本公司人員應確實遵守前項智慧財產之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產。

第十三條　禁止從事不公平競爭行為

本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第十四條　防範產品或服務損害利害關係人

本公司對於所提供之產品與服務所應遵循相關法規，以促使本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程之安全性。

如有事實足認本公司商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，本公司應回收該批產品或停止服務，並調查事實是否屬實，及提出檢討改善計畫。

第十五條　禁止內線交易與保密協定

本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。

參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。

第十六條　遵循及宣示誠信經營政策

本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。

本公司應於內部規章、年報、公司網站揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。

第十七條　建立商業關係前之誠信經營評估

本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。

本公司進行前項評估時，可採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：

一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。

二、該企業是否訂定誠信經營政策及其執行情形。

三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。

四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。

五、該企業長期經營狀況及商譽。

六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。

七、該企業是否曾涉有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

第十八條　與商業對象說明誠信經營政策

本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。

第十九條　避免與不誠信經營者交易

本公司人員應避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

第二十條　契約明訂誠信經營

本公司與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項：

一、任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時，得向他方請求損害賠償，並得自應給付之契約價款中如數扣除。

二、任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。

三、訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。

第二十一條 公司人員涉不誠信行為之處理

本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，評估是否酌予獎勵，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。

本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。

檢舉人應至少提供下列資訊：

一、檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。

二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。

三、可供調查之具體事證。

本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

本公司專責單位應依下列程序處理檢舉情事：

一、檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。

二、本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或相關部門提供協助。

三、如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。

四、檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。

五、對於檢舉情事經查證屬實,應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。

六、本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

第二十二條 他人對公司從事不誠信行為之處理

本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。

第二十三條 內部宣導、建立獎懲、申訴制度及紀律處分

本公司經營管理處可視情況舉辦或鼓勵本公司人員參加與誠信有關之內、外部教育訓練，以傳達誠信之重要性。

本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。

本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者,依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。

本公司於內部揭露違反誠信行為人員之職稱、姓名、違反內容及處理情形等資訊。

第二十四條 實施與修訂

本作業程序及行為指南經審計委員會及董事會通過後實施，並提報股東會報告，修正時亦同。

本公司已設置獨立董事者，依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

本作業程序及行為指南於民國 110 年 3 月 18 日訂定。

KPMG
安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)
Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

昱泉國際股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

昱泉國際股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達昱泉國際股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作，民國一〇八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與昱泉國際股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對昱泉國際股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)；收入之相關揭露，請詳個體財務報告附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

昱泉國際股份有限公司主係從事線上遊戲、手機遊戲等開發、授權及代理等。營業收入係財務報告之重要項目之一，且預期係財務報表使用者關切之事項，因此，收入認列之測試為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估收入認列會計政策是否依相關公報規定辦理，檢視重大個別合約，評估收入認列時點及金額是否符合公報規範，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於適當之期間。

二、按公允價值衡量之金融資產評價

有關金融資產評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)金融工具；金融資產評價之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；相關揭露請詳個體財務報告附註六(二)、(三)及(二十二)。

關鍵查核事項之說明：

昱泉國際股份有限公司擁有按公允價值衡量之金融資產金額重大，因相關評價標的無客觀市場價值，昱泉國際股份有限公司係以未來現金流量折現衡量其公允價值，由於決定未來現金流量時之主要假設涉及管理階層主觀判斷且具高度不確定性，因此昱泉國際股份有限公司管理當局對前述資產帳面金額所做之後續評價及其會計處理為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 取得管理階層之公允價值評估文件。
- 查詢管理階層衡量可回收金額所使用之評價方式及其主要假設之合理性，並評估管理階層過去所作預測之合理性。
- 檢查公司是否已適當揭露按公允價值衡量之金融資產及相關資訊。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估昱泉國際股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算昱泉國際股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

昱泉國際股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對昱泉國際股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使昱泉國際股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致昱泉國際股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責對該等被投資公司查核案件之指導、監督及執行，並負責形成昱泉國際股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對昱泉國際股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會　計　師：楊樹芝　林恒昇

證券主管機關核准簽證文號：金管證審字第1040003949號　台財證六字第0930105495號

民　國　一一〇　年　三　月　二十六　日

昱家國際股份有限公司

資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	109.12.31 金額	109.12.31 %	108.12.31 金額	108.12.31 %
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 16,523	7	91,995	21
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	-	-	32,696	8
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四)及八)	500	-	500	-
1170	應收帳款淨額(附註六(五)(十九))	4,648	2	45,000	11
1200	其他應收款	378	-	302	-
1212	其他應收款－關係人(附註七)	27,340	11	-	-
1220	本期所得稅資產	-	-	1,144	-
1410	預付款項	511	-	3,552	1
1470	其他流動資產(附註七)	46	-	46	-
	流動資產合計	49,946	20	175,235	41
	非流動資產：				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)(二十二))	1,153	-	6,153	2
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三)(十七)(二十二))	8,015	4	10,000	2
1550	採用權益法之投資(附註六(六)及七)	24,430	10	78,985	18
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)	1,218	-	1,164	-
1755	使用權資產(附註六(九))	7,670	4	4,446	1
1760	投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	151,015	62	153,388	36
1780	無形資產(附註六(十一))	91	-	1,333	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十六))	447	-	108	-
1920	存出保證金	792	-	767	-
1975	淨確定福利資產－非流動(附註六(十五))	1,021	-	-	-
	非流動資產合計	195,852	80	256,344	59
	資產總計	**$ 245,798**	**100**	**431,579**	**100**

	負債及權益	109.12.31 金額	109.12.31 %	108.12.31 金額	108.12.31 %
	流動負債：				
2102	銀行借款(附註六(十三)(二十二)及八)	$ 40,000	16	-	-
2110	應付短期票券(附註六(十二)(二十二)及八)	-	-	179,831	42
2130	合約負債－流動(附註六(十九))	10,031	4	18,802	4
2150	應付票據(附註六(二十二))	-	-	478	-
2170	應付帳款(附註六(二十二))	3,573	1	1,513	-
2200	其他應付款(附註六(二十二))	6,600	3	9,064	2
2220	其他應付款項－關係人(附註六(二十二)及七)	788	-	-	-
2280	租賃負債－流動(附註六(十四)(二十二))	2,211	1	4,137	1
2310	預收款項	-	-	39	-
2399	其他流動負債－其他	189	-	170	-
	流動負債合計	63,392	25	214,034	49
	非流動負債：				
2527	合約負債－非流動(附註六(十九))	651	-	5,952	2
2570	遞延所得稅負債(附註六(十六))	2,431	1	2,315	1
2580	租賃負債－非流動(附註六(十四)(二十二))	5,484	2	348	-
2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十五))	-	-	829	-
2670	其他非流動負債－其他	1,680	1	1,680	-
	非流動負債合計	10,246	4	11,124	3
	負債總計	73,638	29	225,158	52
	業主之權益(附註六(十七))：				
3110	普通股股本	233,950	95	233,950	54
3200	資本公積	3,877	2	3,473	1
3300	保留盈餘	(57,505)	(23)	(30,569)	(7)
3400	其他權益	(8,162)	(3)	(433)	-
	權益總計	172,160	71	206,421	48
	負債及權益總計	**$ 245,798**	**100**	**431,579**	**100**

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蔡錦隆　　會計主管：賴怡涵

昱泉國際股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(十九))	$ 68,897	100	66,995	100
5000	營業成本(附註七及十二)	25,251	37	13,554	20
	營業毛利	43,646	63	53,441	80
	營業費用(附註六(五)(十五)、七及十二)：				
6100	推銷費用	10,643	15	6,660	9
6200	管理費用	47,980	70	47,395	71
6300	研究發展費用	16,690	24	28,804	43
6450	預期信用減損損失(利益)	(2,910)	(4)	(806)	(1)
	營業費用合計	72,403	105	82,053	122
	營業淨損	(28,757)	(42)	(28,612)	(42)
	營業外收入及支出（附註六(二十一)及七)：				
7010	其他收入	17,043	25	10,836	16
7020	其他利益及損失	(11,196)	(16)	10,250	15
7050	財務成本	(1,080)	(2)	(2,398)	(4)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(3,004)	(4)	(22,834)	(34)
7100	利息收入	243	-	4,846	7
	營業外收入及支出合計	2,006	3	700	-
	稅前淨利(淨損)	(26,751)	(39)	(27,912)	(42)
7951	減：所得稅費用(附註六(十六))	1,032	1	2,939	4
	本期淨利(淨損)	(27,783)	(40)	(30,851)	(46)
8300	其他綜合損益(附註六(十五)(十六)(十七))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	1,059	2	352	1
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(6,376)	(9)	-	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	(212)	-	(70)	-
	不重分類至損益之項目合計	(5,529)	(7)	282	1
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,682)	(2)	(743)	(1)
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(10)	-	(6)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	339	-	150	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(1,353)	(2)	(599)	(1)
8300	本期其他綜合損益	(6,882)	(9)	(317)	-
8500	本期綜合損益總額	$ (34,665)	(49)	(31,168)	(46)
	每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)(附註六(十八))：				
9750	基本每股盈餘(虧損)	$ (1.19)		(1.32)	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蔡錦隆　　會計主管：賴怡涵

昱泉國際股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘 未分配盈餘（待彌補虧損）	其他權益項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	權益總額
民國一〇八年一月一日餘額	$ 371,398	45,073	(179,048)	166	-	237,589
本期淨損	-	-	(30,851)	-	-	(30,851)
本期其他綜合損益	-	-	282	(599)	-	(317)
本期綜合損益總額	-	-	(30,569)	(599)	-	(31,168)
資本公積彌補虧損	-	(41,600)	41,600	-	-	-
減資彌補虧損	(137,448)	-	137,448	-	-	-
民國一〇八年十二月三十一日餘額	233,950	3,473	(30,569)	(433)	-	206,421
本期淨損	-	-	(27,783)	-	-	(27,783)
本期其他綜合損益	-	-	847	(1,353)	(6,376)	(6,882)
本期綜合損益總額	-	-	(26,936)	(1,353)	(6,376)	(34,665)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	404	-	-	-	404
民國一〇九年十二月三十一日餘額	**$ 233,950**	**3,877**	**(57,505)**	**(1,786)**	**(6,376)**	**172,160**

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蔡錦隆　　會計主管：賴怡涵

豆泉國際股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損淨損	$ (26,751)	(27,912)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	8,278	7,406
攤銷費用	1,345	1,563
預期信用減損損失(利益)	(2,910)	(806)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(3,576)	(8,224)
利息費用	1,080	2,398
利息收入	(243)	(4,846)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	3,004	22,834
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(8)	(210)
處分投資損失	13,196	2,717
處分採用權益法之投資利益	(781)	(6,564)
收益費損項目合計	19,385	16,268
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
應收帳款	43,262	117,626
其他應收款	(376)	182
預付款項	3,041	(529)
其他流動資產	-	162
合約負債	(14,072)	(4,832)
應付票據	(478)	(512)
應付帳款	2,060	(9,338)
其他應付款	(2,491)	(544)
其他應付款－關係人	788	-
預收款項	(39)	31
淨確定福利資產	(1,021)	-
其他流動負債	19	(43)
淨確定福利負債	230	9
調整項目合計	50,308	118,480
營運產生之現金流入	23,557	90,568
收取之利息	543	4,548
支付之利息	(1,053)	(2,398)
退還(支付)之所得稅	17	(637)
營業活動之淨現金流入	23,064	92,081
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(10,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	28,076	17,611
處分採用權益法之投資	14,313	3,390
採用權益法之被投資公司減資退回股款	5,000	-
取得不動產、廠房及設備	(1,150)	(70)
處分不動產、廠房及設備	107	227
存出保證金增加	(25)	-
取得無形資產	(103)	(37,857)
投資活動之淨現金流入(流出)	46,218	(26,699)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	40,000	-
應付短期票券增加	-	9,943
應付短期票券減少	(179,831)	-
租賃本金償還	(4,923)	(4,066)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(144,754)	5,877
本期現金及約當現金(減少)增加數	(75,472)	71,259
期初現金及約當現金餘額	91,995	20,736
期末現金及約當現金餘額	**$ 16,523**	**91,995**

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：蔡錦隆 **經理人：蔡錦隆** **會計主管：賴怡涵**

KPMG
安侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)
Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666
Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會 計 師 查 核 報 告

昱泉國際股份有限公司董事會　公鑒：

查核意見

昱泉國際股份有限公司及其子公司(昱泉集團)民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達昱泉集團民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國一〇九年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作；民國一〇八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與昱泉集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對昱泉集團民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列；收入之相關揭露，請詳合併財務報告附註六(二十)。

關鍵查核事項之說明：

昱泉集團主係從事線上遊戲、手機遊戲等開發、授權及代理等。營業收入係財務報告之重要項目之一，且預期係財務報表使用者關切之事項，因此，收入認列之測試為本會計師執行財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估收入認列會計政策是否依相關公報規定辦理，檢視重大個別合約，評估收入認列時點及金額是否符合公報規範，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於適當之期間。

二、按公允價值衡量之金融資產評價

有關金融資產評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；金融資產評價之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；相關揭露請詳合併財務報告附註六(二)、(三)及(二十三)。

關鍵查核事項之說明：

昱泉集團擁有按公允價值衡量之金融資產金額重大，因相關評價標的無客觀市場價值，該集團係以未來現金流量折現衡量其公允價值，由於決定未來現金流量時之主要假設涉及管理階層主觀判斷且具高度不確定性，因此該集團管理當局對前述資產帳面金額所做之後續評價及其會計處理為本會計師執行昱泉集團合併財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 取得管理階層之公允價值評估文件。
- 查詢管理階層衡量可回收金額所使用之評價方式及其主要假設之合理性，並評估管理階層過去所作預測之合理性。
- 檢查昱泉集團是否已適當揭露按公允價值衡量之金融資產及相關資訊。

其他事項

昱泉國際股份有限公司已編製民國一〇九年度及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估昱泉集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算昱泉集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

昱泉集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

KPMG

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對昱泉集團內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使昱泉集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日止所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致昱泉集團不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對昱泉集團民國一〇九年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會　計　師：楊樹芝　林恒昇

證券主管機關核准簽證文號：金管證審字第1040003949號　台財證六字第0930105495號

民　國　一一〇　年　三　月　二十六　日

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資　產	109.12.31 金額	%	108.12.31 金額	%
	流動資產：				
1100	現金及約當現金(附註六(一))	$ 63,266	26	122,002	27
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	-	-	32,696	7
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(四)及八)	1,000	-	44,645	10
1170	應收帳款淨額(附註六(五)(二十)及七)	4,648	2	53,566	12
1200	其他應收款(附註七)	378	-	434	-
1220	本期所得稅資產	-	-	1,144	-
1410	預付款項	1,680	1	4,935	1
1470	其他流動資產	58	-	135	-
	流動資產合計	71,030	29	259,557	57
	非流動資產：				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二)(二十三))	1,153	-	6,153	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(三)(十八)(二十三))	8,015	3	11,393	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(四)及八)	-	-	6,110	1
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	3,415	2	3,685	1
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八))	1,243	1	2,767	1
1755	使用權資產(附註六(九))	7,670	3	7,328	2
1760	投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	151,015	62	153,388	34
1780	無形資產(附註六(十一))	91	-	1,333	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十七))	447	-	108	-
1920	存出保證金	792	-	1,488	-
1975	淨確定福利資產－非流動(附註六(十六))	1,021	-	-	-
	非流動資產合計	174,862	71	193,753	43
	資產總計	$ 245,892	100	453,310	100

	負債及權益	109.12.31 金額	%	108.12.31 金額	%
	流動負債：				
2102	銀行借款(附註六(十三)(二十三)及八)	$ 40,000	17	-	-
2110	應付短期票券(附註六(十二)(二十三)及八)	-	-	179,831	40
2130	合約負債－流動(附註六(二十))	10,031	4	18,802	4
2150	應付票據(附註六(二十三))	-	-	479	-
2170	應付帳款(附註六(二十三))	3,573	1	4,651	1
2200	其他應付款(附註六(十四)(二十三))	6,688	3	12,558	3
2220	其他應付款－關係人(附註六(二十三)及七)	788	-	-	-
2230	本期所得稅負債	-	-	258	-
2280	租賃負債－流動(附註六(十五)(二十三)及七)	2,211	1	5,720	1
2310	預收款項-流動	-	-	367	-
2399	其他流動負債－其他	195	-	408	-
	流動負債合計	63,486	26	223,074	49
	非流動負債：				
2527	合約負債－非流動(附註六(二十))	651	-	5,952	2
2570	遞延所得稅負債(附註六(十七))	2,431	1	2,315	1
2580	租賃負債－非流動(附註六(十五)(二十三)及七)	5,484	2	1,481	-
2640	淨確定福利負債－非流動(附註六(十六))	-	-	829	-
2670	其他非流動負債－其他	1,680	1	1,680	-
	非流動負債合計	10,246	4	12,257	3
	負債總計	73,732	30	235,331	52
	歸屬於母公司業主之權益(附註六(十八))：				
3110	普通股股本	233,950	95	233,950	52
3200	資本公積	3,877	1	3,473	1
3300	保留盈餘	(57,505)	(23)	(30,569)	(7)
3400	其他權益	(8,162)	(3)	(433)	-
	歸屬於母公司業主之權益合計	172,160	70	206,421	46
36XX	非控制權益	-	-	11,558	2
	權益總計	172,160	70	217,979	48
	負債及權益總計	$ 245,892	100	453,310	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蔡錦隆　　會計主管：賴怡涵

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金　額	%	金　額	%
4000	營業收入(附註六(二十)及七)	$ 117,581	100	181,915	100
5000	營業成本(附註十二)	70,846	60	91,071	50
	營業毛利	46,735	40	90,844	50
	營業費用(附註六(五)(十六)、七及十二)：				
6100	推銷費用	12,427	11	17,267	9
6200	管理費用	53,166	45	64,972	36
6300	研究發展費用	16,797	14	58,490	32
6450	預期信用減損損失(利益)	(2,961)	(2)	(688)	-
	營業費用合計	79,429	68	140,041	77
	營業淨損	(32,694)	(28)	(49,197)	(27)
	營業外收入及支出(附註六(六)(二十二)及七)：				
7010	其他收入	18,603	16	11,776	7
7020	其他利益及損失	(12,025)	(11)	9,620	5
7050	財務成本	(1,096)	(1)	(2,501)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(419)	-	(1,244)	(1)
7100	利息收入	670	1	5,812	3
	營業外收入及支出合計	5,733	5	23,463	13
	稅前淨損	(26,961)	(23)	(25,734)	(14)
7950	減：所得稅費用(附註六(十七))	1,032	1	5,297	3
	本期淨損	(27,993)	(24)	(31,031)	(17)
8300	其他綜合損益(附註六(十六)(十七)(十八))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	1,059	1	352	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(6,376)	(6)	-	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	(212)	-	(70)	-
	不重分類至損益之項目合計	(5,529)	(5)	282	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,682)	(1)	(743)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(10)	-	(6)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	339	-	150	-
	後續可能重分類至損益之項目合計	(1,353)	(1)	(599)	-
8300	本期其他綜合損益	(6,882)	(6)	(317)	-
8500	本期綜合損益總額	$ (34,875)	(30)	(31,348)	(17)
	本期淨(損)利歸屬於：				
8610	母公司業主	$ (27,783)	(24)	(30,851)	(17)
8620	非控制權益	(210)	-	(180)	-
		$ (27,993)	(24)	(31,031)	(17)
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	$ (34,665)	(30)	(31,168)	(17)
8720	非控制權益	(210)	-	(180)	-
		$ (34,875)	(30)	(31,348)	(17)
	每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)(附註六(十九))：				
9750	基本每股盈餘(虧損)	$ (1.19)		(1.32)	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蔡錦隆　　會計主管：賴怡涵

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益							
				其他權益項目				
	普通股股本	資本公積	保留盈餘 未分配盈餘（待彌補虧損）	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允值衡量之金融資產未實現損益	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總額
民國一〇八年一月一日餘額	$ 371,398	45,073	(179,048)	166	-	237,589	11,738	249,327
本期淨損	-	-	(30,851)	-	-	(30,851)	(180)	(31,031)
本期其他綜合損益	-	-	282	(599)	-	(317)	-	(317)
本期綜合損益總額	-	-	(30,569)	(599)	-	(31,168)	(180)	(31,348)
資本公積彌補虧損	-	(41,600)	41,600	-	-	-	-	-
減資彌補虧損	(137,448)	-	137,448	-	-	-	-	-
民國一〇八年十二月三十一日餘額	233,950	3,473	(30,569)	(433)	-	206,421	11,558	217,979
本期淨損	-	-	(27,783)	-	-	(27,783)	(210)	(27,993)
本期其他綜合損益	-	-	847	(1,353)	(6,376)	(6,882)	-	(6,882)
本期綜合損益總額	-	-	(26,936)	(1,353)	(6,376)	(34,665)	(210)	(34,875)
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	404	-	-	-	404	-	404
對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	-	-	(11,348)	(11,348)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	**$ 233,950**	**3,877**	**(57,505)**	**(1,786)**	**(6,376)**	**172,160**	**-**	**172,160**

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蔡錦隆　　會計主管：賴怡涵

昱泉國際股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	$ (26,961)	(25,734)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	9,259	13,292
攤銷費用	1,345	1,563
預期信用減損損失(利益)	(2,961)	(688)
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益	(3,576)	(8,224)
財務成本	1,096	2,501
利息收入	(670)	(5,812)
股利收入	(149)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	419	1,244
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	78	(210)
處分投資損失	13,196	2,717
處分採用權益法之投資利益	(1,130)	(6,564)
租賃修改利益	(21)	-
收益費損項目合計	16,886	(181)
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收帳款	39,200	127,297
其他應收款	(449)	2,005
預付款項	3,022	(1,102)
其他流動資產	20	397
與營業活動相關之資產之淨變動合計	41,793	128,597
與營業活動相關之負債淨變動：		
合約負債	(14,072)	(4,890)
應付票據	(479)	(512)
應付帳款	5,438	(8,456)
其他應付款	(2,732)	(6,803)
其他應付款－關係人	788	-
預收款項	(262)	358
其他流動負債	148	(211)
淨確定福利負債	(791)	9
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(11,962)	(20,505)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	29,831	108,092
調整項目合計	46,717	107,911
營運產生之現金流入	19,756	82,177
收取之利息	1,087	5,502
收取之股利	149	-
支付之利息	(1,069)	(2,501)
支付之所得稅	(242)	(2,734)
營業活動之淨現金流入	19,681	82,444
投資活動之現金流量：		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(10,000)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(37,062)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	40,966	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	28,076	17,611
處分子公司	(1,799)	(3,288)
採用權益法之被投資公司解散退回股款	247	-
取得不動產、廠房及設備	(1,178)	(433)
處分不動產、廠房及設備	1,491	227
存出保證金減少	696	12
取得無形資產	(103)	(37,857)
投資活動之淨現金流入(流出)	68,396	(70,790)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	60,000	-
短期借款減少	(20,000)	-
應付短期票券增加	-	9,943
應付短期票券減少	(179,831)	-
租賃本金償還	(5,666)	(8,178)
籌資活動之淨現金(流出)流入	(145,497)	1,765
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,316)	(667)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(58,736)	12,752
期初現金及約當現金餘額	122,002	109,250
期末現金及約當現金餘額	$ 63,266	122,002

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：蔡錦隆　　經理人：蔡錦隆　　會計主管：賴怡涵

附件八

昱泉國際股份有限公司

虧損撥補表

民國一〇九年度

單位：新台幣元

項　　目	金　　額
期初待彌補虧損	$ (30,569,074)
加：精算利益列入保留盈餘	847,000
減：本期淨損	(27,782,700)
期末待彌補虧損	$ (57,504,774)

董事長：蔡錦隆　經理人：蔡錦隆　會計主管：賴怡涵

ATAX
安得仕聯合會計師事務所
104 台北市中山區松江路 38 巷 2 號 8 樓
+886 (2) 2568 2585

昱泉國際股份有限公司
私募價格合理性意見書

緣昱泉國際股份有限公司為提升整體營運效能，增強企業競爭力，擬辦理現金增資發行普通股。昱泉國際股份有限公司為順利於短期內取得所需資金與達成策略性發展及聯盟效益，擬透過私募方式向特定人募集款項，以利公司未來營運。本會計師依證券交易法第四十三條之六及公開發行公司辦理私募有價證券注意事項之相關規定，採用必要程序就此次擬辦理私募價格之合理性表示意見。

一、評估基準日

評估基準日為中華民國(下同)110年3月11日。

二、私募標的及交易背景

昱泉國際股份有限公司(以下簡稱「昱泉國際」)係依據中華民國公司法於78年4月18日向經濟部註冊成立，公司統一編號23296194，註冊資本額為新臺幣(以下同)600,000仟元，實收資本額為233,945仟元，登記地址位於臺北市內湖區瑞光路358巷30弄8號4樓。截至110年2月28日止，資產總額為新臺幣(以下同)236,921仟元，負債總額68,619仟元，股東權益168,302仟元，營業收入4,260仟元，營業損失4,035仟元。其主要之營業項目為遊戲及教育軟體研究開發、生產、代理及銷售。

實際之發行價格待股東會通過擬授權董事會另訂定價日，另尚待昱泉國際於股東會召集事由中列舉，並於股東會充分說明，以符合證券交易法第四十三條之六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定。昱泉國際為因應未來發展所需、充實營運資金，以強化公司競爭力，擬於110年6月11日股東會通過授權董事會，於不超過普通股15,000,000股之額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股，每股面額新臺幣壹拾元整，並自股東會決議之日起一年內分三次辦理。

三、私募價格訂定依據與合理性評估說明

一般企業權益價值評價實務經常採用之方法有包含資產法、市場法及收益法等。本會計師考量本交易係為提升整體營運效能，增強企業競爭力，在取具客觀市場及產業資訊後，就昱泉國際之性質，係屬遊戲軟體產業，於相似市場及產業中，進行可類比公司之市場倍比分析，其評估方法如下：

(一)分析昱泉國際截至110年2月28日由管理階層所提出之財務報表。

(二)本次私募普通股價格之訂定，係依「公開發行公司辦理私募有價證券注意事項」規定辦理，實際發行價格擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成：

1、定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

2、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(三)本次昱泉國際擬現金增資股數不超過普通股15,000,000股，現金增資配股率為64.12%。

(四)昱泉國際主要從事遊戲及教育軟體研究開發、生產、代理及銷售等業務，本案擬採相近產業，即遊戲軟體等業務之可類比公司，包含傳奇網路遊戲股份有限公司(4994，以下簡稱「傳奇」)、弘煜科技事業股份有限公司(6482，以下簡稱「弘煜科」)、紅心辣椒娛樂科技股份有限公司(4946，以下簡稱「辣椒」)、中華網龍股份有限公司(3083，以下簡稱「網龍」)、華義國際數位娛樂股份有限公司(3086，以下簡稱「華義」)、大宇資訊股份有限公司(6111，以下簡稱「大宇資」)及隆中網絡股份有限公司(6542，以下簡稱「隆中」)為可類比公司之交易資料。

(五)參考價格之訂定

1、本意見書暫以評估基準日(110年3月11日)為定價日，依據證券交易法第四十三條之六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第二條規定：私募具股權性質之有價證券，應經股東會決議後，始得由董事會依股東會決議之訂價依據進行訂價。定價日為董事會決議訂定私募普通公司債或具股權性質之有價證券價格、轉換或認股價格之日。上市或上櫃公司以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價較高者為參考價格之訂定。

2、準此，基準日前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為26.05元、26.10元及26.19元，簡單算數平均數為26.11元;另以價格基準日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數為27.64元，兩者以較高者為參考價格之訂定，依相關規定，擬以27.64元為參考價格。

3、本次私募價格擬採低於參考價格之八成辦理訂定，依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，昱泉國際委託「信實準財務顧問股份有限公司」所取具於110年3月30日所出具供本次交易目的所使用之詳細評價報告，其以市價法及可類比上市上櫃公司法進行股權價值評估之研究，以「昱泉國際股份有限公司每股普通股之私募股權價值為新台幣13.95元至15.32元」為價值結論。經檢視就評價方法之選擇及作業執行之流程均符合財團法人會計研究發展基金會所發布之相關評價準則公報。且就相關重要基本假設及自公開市場所取具之分析資料，經其分析及說明，未有明顯不合理之處。本會計師除經考量昱泉國際所屬之產業特性及各評價方法之評估限制，另綜合考量並獨立採用市價法及可類比上市上櫃公司法進行權益價值區間之評估。執行方式詳(六)。

(六)私募價格合理性評估

1、採市價法，參考昱泉國際評估基準日110年3月11日(不含)前10日、前20日及前30日等天數之平均股價表現，作為其價值之評估。

單位：新臺幣元

採樣期間	平均股價
前10營業日	26.67
前20營業日	27.10
前30營業日	27.64

資料來源：臺灣證券交易所、台灣經濟新報資料庫

2、採可類比上市上櫃公司法，參考傳奇、弘煜科、辣椒、網龍、華義、大宇資、隆中臺灣證券交易所及各該可類比公司之公開資訊，於評估基準日110年3月11日(不含)前10日、前20日及前30日等天數之平均股價淨值(P/B)比，如下表所示：

單位：新臺幣元

採樣期間	前10營業日	前20營業日	前30營業日
4994 傳奇	5.24	5.13	5.12
6482 弘煜科	3.77	3.32	2.85
4946 辣椒	3.49	3.51	3.57
3083 網龍	3.88	4.01	4.14
3086 華義	29.79	29.36	24.40
6111 大宇資	4.89	4.98	5.06
6542 隆中	4.32	4.46	4.32
平均股價淨值比	7.91	7.82	7.07

資料來源：臺灣證券交易所、台灣經濟新報資料庫

3、採可類比上市上櫃公司法，參考傳奇、弘煜科、辣椒、網龍、華義、大宇資、隆中臺灣證券交易所及各該可類比公司之公開資訊，於評估基準日110年3月11日(不含)前10日、前20日及前30日等天數之企業價值營收(EV/S)比，如下表所示：

單位：新臺幣元

採樣期間	前10營業日	前20營業日	前30營業日
4994 傳奇	2.15	2.09	2.09
6482 弘煜科	10.59	8.98	7.27
4946 辣椒	3.90	3.92	3.99
3083 網龍	7.85	8.15	8.48
3086 華義	36.29	35.77	29.71
6111 大宇資	7.35	7.49	7.61
6542 隆中	2.75	2.86	2.76
平均企業價值營收比	10.13	9.89	8.84

資料來源：臺灣證券交易所、台灣經濟新報資料庫

4、採可類比上市上櫃公司法，參考傳奇、弘煜科、辣椒、網龍、華義、大宇資、隆中臺灣證券交易所及各該可類比公司之公開資訊，於評估基準日110年3月11日(不含)前10日、前20日及前30日等天數之市價營收(P/S)比，如下表所示：

單位：新臺幣元

採樣期間	前10營業日	前20營業日	前30營業日
4994 傳奇	2.56	2.50	2.49
6482 弘煜科	13.58	11.98	10.27
4946 辣椒	3.96	3.98	4.05
3083 網龍	9.45	9.75	10.08
3086 華義	36.41	35.89	29.83
6111 大宇資	7.43	7.56	7.69
6542 隆中	3.23	3.34	3.23
平均市價營收比	10.95	10.71	9.66

資料來源：臺灣證券交易所、台灣經濟新報資料庫

5、由於私募案一般市場慣例係以市價為定價基礎，因而前述有關以市價法及可類比上市上櫃公司法等評估模式，所評估而得之私募參考價格區間，同時考量私募有價證券自交付日起滿三年後，始能補辦理公開發行並於證券集中市場自由交易，本會計師擬再就本次私募普通股流動性受限及股價波動度之事實反映及調整。相關之綜合評估計算如下：

波動率	傳奇	弘煜科	辣椒	網龍	華義	大宇資	隆中	昱泉
5 年	39.41%	45.34%	47.85%	44.83%	66.40%	52.37%	39.71%	59.62%
3 年	40.93%	41.07%	48.48%	48.04%	70.55%	52.62%	38.20%	64.03%
2 年	43.57%	47.26%	54.56%	51.84%	74.26%	47.54%	36.59%	70.76%
1 年	42.56%	58.43%	73.84%	57.26%	77.63%	49.62%	43.54%	75.18%

6、本會計師就有關流動性折價之分析，採用布萊克-休斯模型(Black-Scholes Model)之賣權理論估計流動性折價幅度。可類比上市上櫃公司法採三年期波動率48.56%計算，產生之流動性折價幅度為32.04%；市價法採三年期波動率64.03%計算，產生之流動性折價幅度為41.49%。

單位：新臺幣元

項目	P/B	EV/S 註	P/S	市價法		
昱泉國際相關數值(仟元)	168,302	-	62,810	23,395 仟股		
應用乘數(採用中位數計算)	4.46	-	7.56	26.19	26.67	27.64
具流動性之每股普通股價值(仟元)	750,627	480,305	474,844	612,715	623,945	646,638
流動性折價	-32.04%	-32.04%	-32.04%	-41.49%	-41.49%	-41.49%
缺乏流動性之普通股價值(仟元)	510,126	326,415	322,704	358,500	365,070	378,347
每股私募普通股股權價值	21.80	13.95	13.79	15.32	15.60	16.17

註：EV/S有關數值之計算，已有加計現金及金融資產，並扣除付息負債之影響數。
市價法應用乘數分別採近五日平均股價、近十日平均股價及參考價格計算評估。

(七)私募價格之決定

本案經採用市價法及可類比上市上櫃公司法等評估模式進行分析，評估昱泉國際私募普通股參考價格區間，且就各特定評價方法下所得之評估結果，排除與其他特定評價方法較有差異者，彙總如下：

單位：新臺幣元

評價方法	參考價格區間
市價法	15.32 ~ 16.17
可類比上市上櫃公司法	13.79 ~ 13.95

四、評估結論

綜上評估，依據昱泉國際股份有限公司所提供截至110年2月28日之相關資訊，於經營團隊及公司組織未有重大調整及顯著改變的情況下，考量客觀可獲得之產業資料與經營狀況，並取具市場資料庫之資訊，經本會計師綜合分析，昱泉國際股份有限公司私募普通股股權之合理價格，應介於每股新臺幣13.95元至16.17元之間。即私募價格為參考價格之50.47%至58.50%。

ATAX

安得仕聯合會計師事務所
104 台北市中山區松江路 38 巷 2 號 8 樓
+886 (2) 2568 2585

意見書使用聲明與限制

本意見書主要係依據昱泉國際股份有限公司管理階層所提供之相關財務報表及有關報告，以及市場公開資訊於合理情況下所得獲悉之資料，說明自公開市場所取得之資訊而出具，本會計師未對該等資料進行查核作業。因此，本會計師對該等資料之正確性及可行性無法表示任何意見。

本意見書除內容所述之目的外，不得移做其他用途使用或片面採用。非經本會計師書面同意，本意見書不得提供第三人使用，且本會計師不對第三人負擔應注意之責任。

此致

昱泉國際股份有限公司

安得仕聯合會計師事務所

會計師　　成昀達

中華民國一一〇年三月三十日

ATAX
安得仕聯合會計師事務所
104 台北市中山區松江路 38 巷 2 號 8 樓
+886 (2) 2568 2585

財務專家獨立聲明書

本人受託就昱泉國際股份有限公司擬辦理私募普通股股權價格案，有關私募普通股股權價格之合理性，依據「公開發行公司辦理私募有價證券注意事項」及遵循相關法令，並參考中華民國評價準則公報所訂相關規範，出具評估意見書，茲聲明如下：

一、本人所出具意見書及所使用於執行作業程序之資料來源、參數及資訊等為完整、正確且合理，以作為出具本意見之基礎。

二、承接本案前，業已確認符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 5 條第 1 項之資格條件，並依據同條文第 2 項第 1 款，審慎評估本人專業能力及實務經驗。

三、執行本案時，業已妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具意見書；並將所執行程序、蒐集資料及結論，詳實登載於本案工作底稿。

四、本人及本案交易當事人及出具評估意見書之專業估價者或估價人員間，並無「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 5 條第 1 項第 2 款及第 3 款規定之互為關係人或實質關係人等情形，並聲明無下列情事：

(一)本人或配偶現受本案交易當事人聘雇擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董監事者。

(二)本人或配偶曾任本案交易當事人之董監事、經理人或對本案有重大影響職務之職員，而解任或離職未滿二年者。

(三)本人或配偶任職之單位與本案交易當事人互為關係人者。

(四)與本案交易當事人之董監事、經理人或對本案有重大影響職務之職員，有配偶或二等親以內親屬關係者。

(五)本人或配偶與本案交易當事人有重大投資或分享財務利益之關係者。

評　估　人　　成　昀　達

中　華　民　國　一　一　〇　年　三　月　三　十　日

安得仕聯合會計師事務所
104 台北市中山區松江路 38 巷 2 號 8 樓
+886 (2) 2568 2585

獨立專家簡歷表

姓名：成昀達

學經歷：國立政治大學會計學研究所
國立臺灣大學國際企業學系

國立臺北商業大學會計資訊系講師
國立政治大學商管產學橋接研究中心經理
富達證券（Fidelity）股份有限公司

現職：安得仕聯合會計師事務所　合夥會計師

附件十

昱泉國際股份有限公司

辦理私募必要性及合理性之證券承銷商評估意見

昱泉國際股份有限公司（以下簡稱昱泉公司或該公司）董事會擬於民國（以下同）110 年 4 月 26 日決議在 15,000 仟股之額度內，每股價格以不低於參考價格之五成五為私募價格訂定之依據，辦理現金增資私募普通股（以下稱本次私募案），並於股東常會決議日起一年內預計分次辦理。本次私募普通股尚須經今年 6 月股東常會決議通過後始得辦理。

該公司本次私募普通股擬引進之策略性投資人，未來不排除有經營權發生變動之可能性，故該公司依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，洽請本證券承銷商就本次辦理私募之必要性及合理性出具評估意見。

本意見書之內容僅作為昱泉公司 110 年 4 月 26 日董事會決議本次私募普通股之參考依據，不得作為其他用途使用。本意見書內容係依據昱泉公司所提供之資料及在公開資訊觀測站之公告資訊，所作之說明與分析，對該公司未來因本次私募案計劃變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

一、公司簡介

該公司成立於民國 79 年 4 月 18 日，並於 91 年 3 月 22 日於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃。該公司主要經營線上行動手機遊戲軟體開發、授權、發行及代理遊戲運營，並與國際遊戲廠商共同開發 VR 遊戲、幼教遊戲軟體產品及開發、授權及發行相關數位內容網站服務；及提供就業服務、企業經營服務及人力派遣服務等業務。

二、本次私募普通股計畫內容及其必要性與合理性評估

該公司為充實營運資金，擬於 15,000 仟股之額度內，且每股價格以不低於參考價格之五成五為私募價格訂定之依據，並引進策略性投資人，本次私募應募人之選擇，將以對該公司未來營運能產生直接或間接助益為首要考量，將擇定有助於該公司提昇技術、開發產品、改良品質、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人，以藉其經驗、技術、知識或通路等，提升該公司之營運績效或獲利能力，惟本次私募不排除經營權發生重大變動之可能性，故依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項規定，委由本證券承銷商就本次私募之必要性及合理性出具評估意

見，評估說明如下：

(一)辦理私募之必要性

該公司所屬遊戲產業已為高度成熟產業，而目前從事遊戲產業廠商眾多，產品同質性高，且隨著玩家消費成長放緩，手遊在電子遊戲市場總收入也呈現下降，因所屬產業極度競爭環境下，其經營艱鉅，致該公司營運狀況不佳，自 101 年開始至今，該公司各年度皆處於虧損狀態，已連續虧損 8 年，且 109 年度每股稅後虧損 1.19 元，截至 109 年底帳上累積虧損 57,505 仟元，每股淨值 7.36 元低於面額。該公司為強化公司財務結構、提昇公司營運成效及市場競爭力，達成企業永續經營，擬透過辦理本次私募案引進策略性投資人，共同研究開發商品及市場，藉由提高技術、改良品質、降低成本、增進效率等專業化經營模式，擴大市場效益以增加公司獲利，並將私募取得之資金用於充實營運資金，實有其必要性。

(二)辦理私募之合理性

該公司 108 年度及 109 年度均為稅後淨損，且帳上尚有累積虧損，並無適用「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條有關最近年度為稅後純益且無累積虧損者，應採公開募集方式發行有價證券之規定。復考量該公司目前之營運績效、財務狀況與發行市場客觀環境，若採取公開募集方式增資，恐在公司原有股東認購意願不高，亦難獲得一般投資人青睞下，不易順利於短期內取得所需之資金，使其資金募集計畫之完成存有不確定性。而私募方式相對具有迅速簡便之時效性，且本次私募是為引進策略性投資人，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保策略性投資人與該公司間之長期合作關係，有助於穩定公司之經營，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股，實屬必要且合理。

(三)不排除未來經營權移轉的可能性，若發生經營權移轉對該公司業務、財務及股東權益之影響

受到遊戲產業高度競爭影響，該公司最近三年度營運狀況不佳且連續虧損，為達成企業永續經營，該公司擬透過辦理本次私募案引進對未來營運有助益之策略性投資人，以期協助該公司強化市場競爭力並提昇營運效能，進而增加公司之營收及獲利；同時在私募資金即時有效挹注下，除可增加長期穩定資金，支應未來營運發展所需外，並可健全財務結構，強化經營體質，提高營運競爭力，有助公司未來中長期發展，故對該公司之業務及財務上應有正面影響。

在股東權益方面，短期雖可能對公司每股盈餘造成稀釋，惟長期而言，考量企業永續經營與發展，藉由引進策略投資人的資源與資金，提昇公司整體競爭力，預計可增進公司營運績效與獲利，故本次私募案對該公司之股東權益應具正面之效益。

綜上，昱泉公司擬於今年股東常會提案在 15,000 仟股之額度內，每股價格以不低於參考價格之五成五為私募價格訂定之依據，本承銷商綜合考量辦理私募之資金用途、預計產生效益、應募人之選擇、經營權變動後對該公司業務、財務及股東權益之影響等因素，該公司本次辦理私募引進策略性投資人，應屬必要且合理。

評 估 人：統一綜合證券股份有限公司

董 事 長：林 寬 成

中 華 民 國 一 一 O 年 四 月 二 十 六 日

獨立性聲明書

本公司受託就昱泉國際股份有限公司（以下簡稱昱泉公司）110 年度第一次辦理私募普通股之必要性與合理性，出具評估意見書。

本公司執行上開業務，特聲明並無下列情事：

1.本公司非為昱泉公司採權益法投資之被投資公司。

2.本公司非對昱泉公司採權益法評價之投資者。

3.本公司董事長或總經理與昱泉公司之董事長或總經理並非為同一人，或無具有配偶或二親等以內之關係。

4.本公司非為昱泉公司之董事或監察人。

5.昱泉公司非為本公司之董事或監察人。

6.本公司與昱泉公司間於上述情事外，並無證券發行人財務報告編製準則第十八條規定所訂關係人之關係。

為昱泉公司辦理私募普通股之必要性與合理性評估意見案，本公司提出之評估意見書均維持超然獨立之精神。

評估人：統一綜合證券股份有限公司

董事長：林 寬 成

中 華 民 國 一 一 O 年 四 月 二 十 六 日

附件十一

昱泉國際股份有限公司
股東會議事規則修正條文對照表

條次	新條文	修訂前條文	說明
三	第一、二、三項略。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。 以下略。	第一、二、三項略。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出~~；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知~~。 以下略。	配合條文規範調整公告方式。
九	第一項略。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 以下略。	第一項略。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 以下略。	為提升公司治理並維護股東權益，修正第二項。
十四	股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 第二項略。	股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。 第二項略。	為提升公司治理並維護股東之權益，修正第一項。
十九	本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則訂於中華民國八十九年四月十日。	本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則訂於中華民國八十九年四月十日。	

條次	新條文	修訂前條文	說明
	第一次修訂於中華民國九十一年六月二十六日。 (略) 第六次修訂於中華民國一〇九年六月十一日。 第七次修訂於中華民國一一〇年七月二十九日。	第一次修訂於中華民國九十一年六月二十六日。 (略) 第六次修訂於中華民國一〇九年六月十一日。	

附件十二

昱泉國際股份有限公司
公司章程修正條文對照表

條次	新條文	修訂前條文	說明
第　二　條	本公司所營事業如下： 1. F109070文教、樂器、育樂用品批發業。 2. F113050電腦及事務性機器設備批發業。 3. F118010資訊軟體批發業。 4. F119010電子材料批發業。 5. F209060文教、樂器、育樂用品零售業。 6. F213030電腦及事務性機器設備零售業。 7. F218010資訊軟體零售業。 8. F219010電子材料零售業。 9. F601010智慧財產權業。 10. I301010資訊軟體服務業。 11. I301020資料處理服務業。 12. I301030電子資訊供應服務業。 13. I301040第三方支付服務業。 14. I301050實境體感應用服務業 15. I401010 一般廣告服務業。 16. I501010產品設計業。 17. IZ13010網路認證服務業。 18. J399010軟體出版業。 19. JE01010租賃業。 20. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如左： 一、F109070文教、樂器、育樂用品批發業。 二、F113050電腦及事務性機器設備批發業。 三、F118010資訊軟體批發業。 四、F119010電子材料批發業。 五、F209060文教、樂器、育樂用品零售業。 六、F213030電腦及事務性機器設備零售業。 七、F218010資訊軟體零售業。 八、F219010電子材料零售業。 九、F601010智慧財產權業。 十、I301010資訊軟體服務業。 十一、I301020資料處理服務業。 十二、I301030電子資訊供應服務業。 十三、I301040第三方支付服務業。 十四、I301050實境體感應用服務業 十五、I401010 一般廣告服務業。 十六、I501010產品設計業。 十七、IZ13010網路認證服務業。 十八、J399010軟體出版業。 十九、J701070資訊休閒業。 二十、JE01010租賃業。 二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	修正文字及刪除營業項目
第　六　條	本公司資本總額定為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股新台幣10元。其中，未發	本公司資本總額定為新台幣六〇〇、〇〇〇、〇〇〇元，分為六〇、〇〇〇、〇〇〇股，每股新	修正文字

條次	新條文	修訂前條文	說明
	行之股份，授權董事會得分次發行。 第一項資本額內保留新台幣23,000,000元供發行員工認股權證，共計2,300,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會得分次發行。	台幣一〇元。其中，未發行之股份，授權董事會得分次發行。 第一項資本額內保留新台幣二三、〇〇〇、〇〇〇元供發行員工認股權證，共計二、三〇〇、〇〇〇股，每股面額新台幣一〇元正，授權董事會得分次發行。	
第六條之一	本公司依法買回股份之轉讓對象、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股之發給對象及發行新股得承購股份之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。	無	配合公司實務需要新增
第　七　條	本公司股票為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。	本公司股票為記名式，並應編號及由董事三人簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。	依公司法第 162 條修訂
第 十一 條	本公司股東會分下列兩種： 一、股東常會，每年召開一次，於每年會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集之。 二、股東臨時會，經董事會認為必要時召集之。	本公司股東會分左列兩種： 一、股東常會，每年召開一次，於每年會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集之。 二、股東臨時會，經董事會認為必要時召集之。	修正文字
第 十二 條	股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。	股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。	依公司法第 177 條修訂
第二十三條	公司年度如有獲利，應提撥百分之五至十五為員工酬勞，及得提撥不高於百分之一為董事酬勞。但公司如有累積虧損時，應預先	公司年度如有獲利，應提撥百分之五至十五為員工酬勞，及得提撥不高於百分之一為董事酬勞。但公司如有累積虧損時，應預先	配合公司實務需要修訂

條次	新條文	修訂前條文	說明
	保留彌補數額。 前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。	保留彌補數額。	
第二十七條	本章程訂立於民國 78 年 4 月 13 日。 …… 第二十六次修正於民國 107 年 6 月 26 日。 第二十七次修正於民國 108 年 6 月 26 日。 第二十八次修正於民國 110 年 7 月 29 日。	本章程訂立於民國七十八年四月十三日。 …… 第二十六次修正於民國一〇七年六月二十六日。 第二十七次修正於民國一〇八年六月二十六日。	增列修訂條次